Rechtsformen der Unternehmen

- Einzelunternehmen
- Personengesellschaften
- Kapitalgesellschaften
- Mischformen
- Sonstige Gesellschaftsformen



© by TRAUNER Verlag, Linz

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Kriterien für die Wahl der Rechtsform

Kriterien für die Wahl der idealen Rechtsform

Anzahl der Eigentümer/ Gesellschafter	Kapital-aufbringung (Finanzierung)	Haftung	Leitungs-befugnis oder Kontrolle	Erfolgs-verteilung	Art der Buchführung	Ertrags-steuerliche Belastung
						
Soll man das Unterneh-men allein oder mit Partner(n) gründen?	Muss ein bestimmtes (Mindest-) Kapital verpflichtend vorhanden sein?	Wer haftet in welchem Ausmaß für die Schulden des Unter-nehmens?	Wer führt die Geschäfte? Wer hat ein Kontroll-recht?	Wer be-kommt die Gewinne des Unter-nehmens, wer trägt die Verluste?	Reicht eine E/A-Rech-nung oder muss eine doppelte Buchführung gemacht werden?	Wie viel Steuern auf Gewinne müssen von wem bezahlt werden?

© by TRAUNER Verlag, Linz

Kriterien für die Wahl der Rechtsform

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Unternehmen nach Anzahl der Eigentümer/Gesellschafter

Einzelunternehmen

Eine Person ist Alleineigentümer des Unternehmens.



Gesellschaftsunternehmen

Mehrere Personen schließen sich für eine unternehmerische Tätigkeit zusammen. *



Personengesellschaften

Aktive persönliche Mitarbeit der Gesellschafter steht im Mittelpunkt.

Kapitalgesellschaften

Gemeinsame Kapitalaufbringung der Gesellschafter steht im Mittelpunkt.

Sonderformen: Genossenschaften

Förderung der Mitglieder steht im Mittelpunkt.

(*Kapitalgesellschaften können auch von nur einer Person gegründet werden.)

© by TRAUNER Verlag, Linz

Kriterien für die Wahl der Rechtsform

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

- Kapitalaufbringung (Finanzierung)
- Haftung
- Leitungsbefugnis oder Kontrolle
- Erfolgsverteilung
- Art der Buchführung
- Ertragssteuerliche Belastung
- Auflösungsgründe je nach Gesellschaftsform



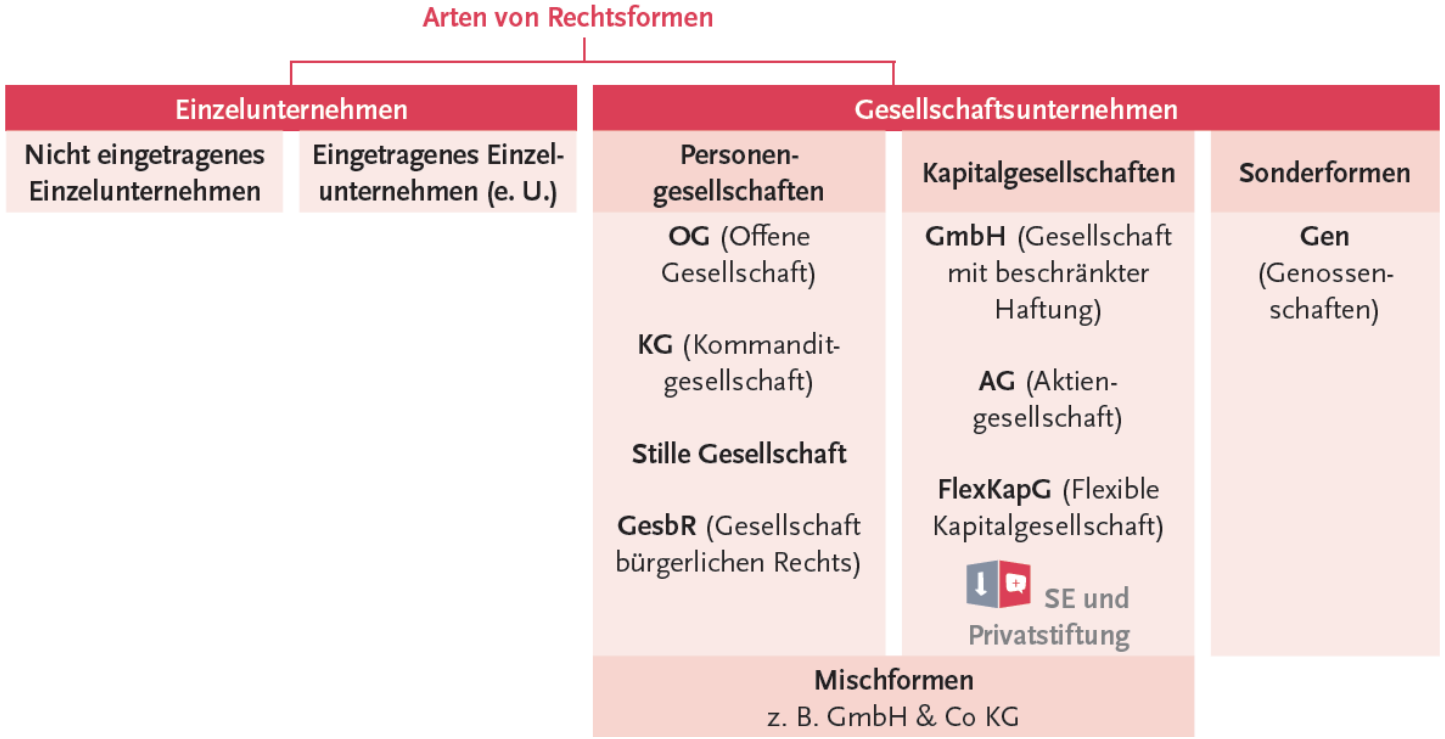
Art und Umfang der Haftung bestimmen das Ausmaß des persönlichen Risikos des Unternehmers bzw. des Gesellschafters

© by TRAUNER Verlag, Linz

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Rechtsformen im Überblick

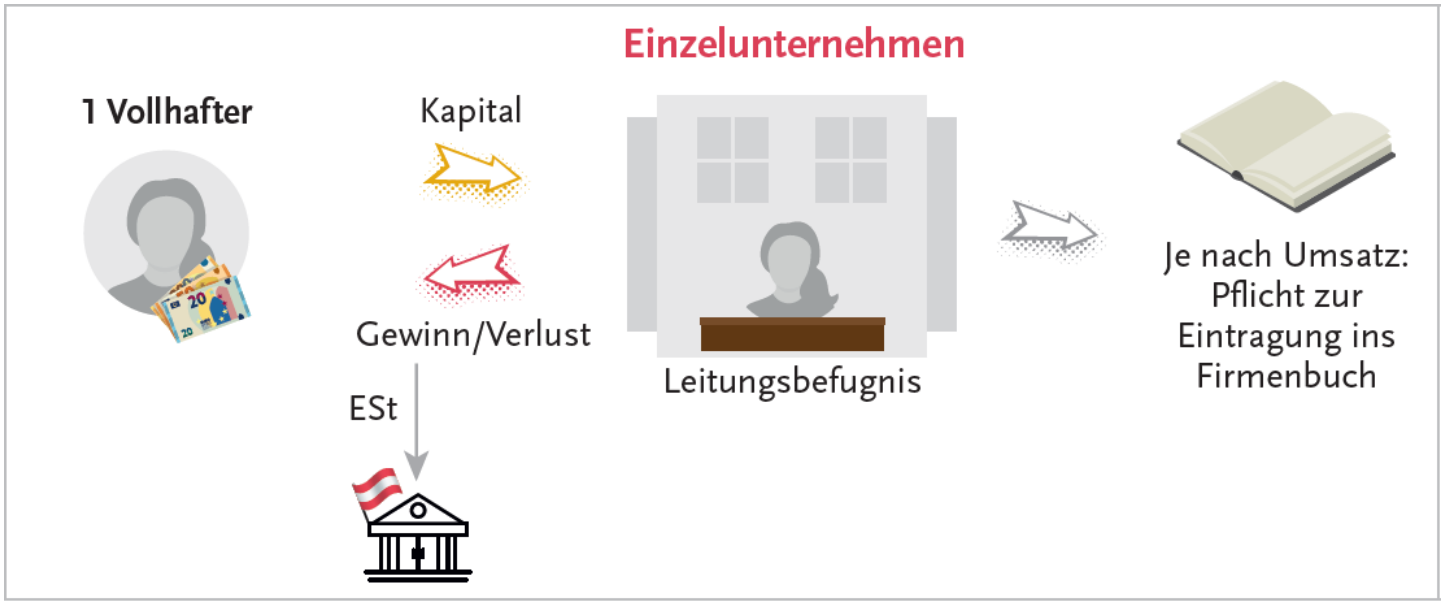
Neben den **Einzelunternehmen** stehen mehrere **Gesellschaftsformen** für die Führung eines Unternehmens zur Verfügung.



© by TRAUNER Verlag, Linz

Einzelunternehmen

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen



© by TRAUNER Verlag, Linz

Einzelunternehmen

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Firmenbuch und Firmen- bzw. Unternehmensbezeichnung

Eingetragene Unternehmen (e. U.)	Nicht eingetragene Unternehmen
Ins Firmenbuch eingetragene Unternehmer haben eine Firmenbezeichnung. Dem Firmenkern muss der Firmenzusatz e. U. oder eingetragener Unternehmer hinzugefügt werden.	Nicht ins Firmenbuch eingetragene Unternehmer führen eine Unternehmensbezeichnung. Diese besteht aus dem Vor- und Zunamen des Unternehmers. Möglich sind Zusätze, die auf den Tätigkeitsbereich hinweisen.



© by TRAUNER Verlag, Linz

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Einzelunternehmen

Vor- und Nachteile des Einzelunternehmens

Vorteile	Nachteile
■ Rasche und einfache Gründung ■ Kein gesetzlich vorgeschriebenes Mindestkapital notwendig ■ Gewinne müssen nicht geteilt werden ■ Hoher Grad an Entscheidungs-freiheit	■ Unbeschränkte Haftung ■ Hoher Grad an Verantwortung ■ Keine Vertretung im Falle von Krank-heit etc. ■ Eingeschränkte Möglichkeiten der Fremdfinanzierung ■ Persönliches Einbringen der gewer-berechtlichen Befähigung, sonst muss ein gewerberechtlicher Ge-schäftsführer angestellt werden

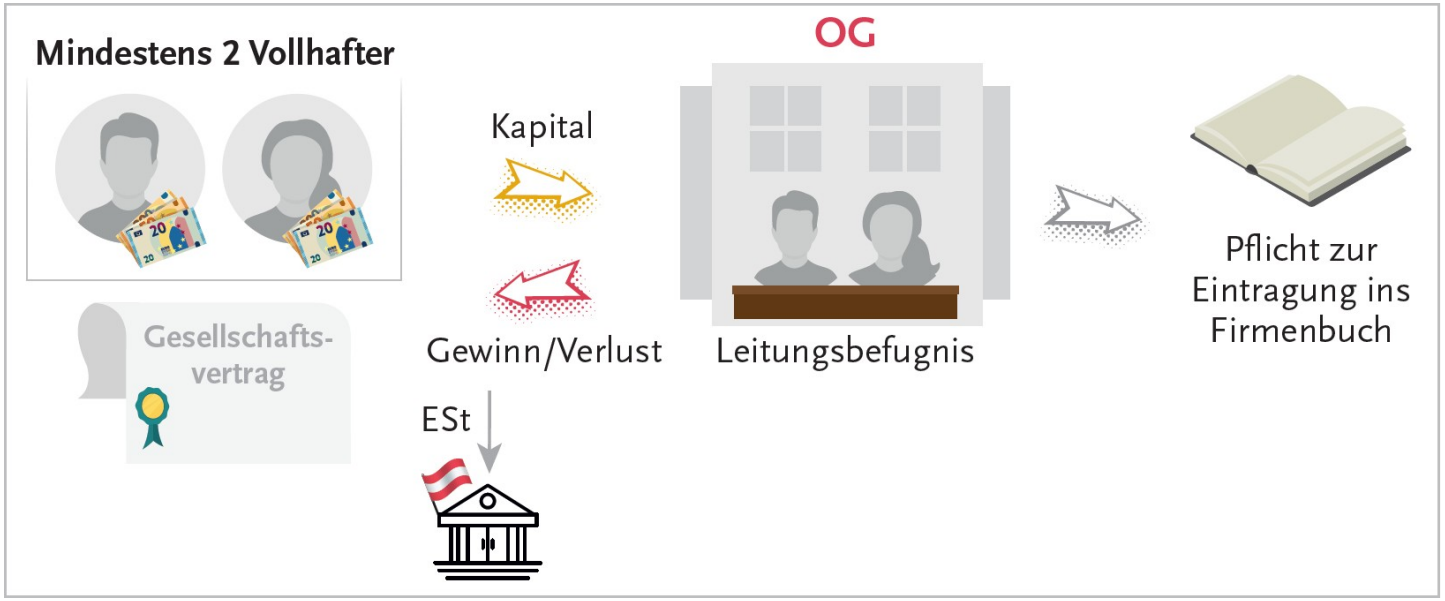
Das **Einzelunternehmen** befindet sich im Eigentum einer einzigen Person.

© by TRAUNER Verlag, Linz

Personengesellschaften

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Offene Gesellschaft (OG)

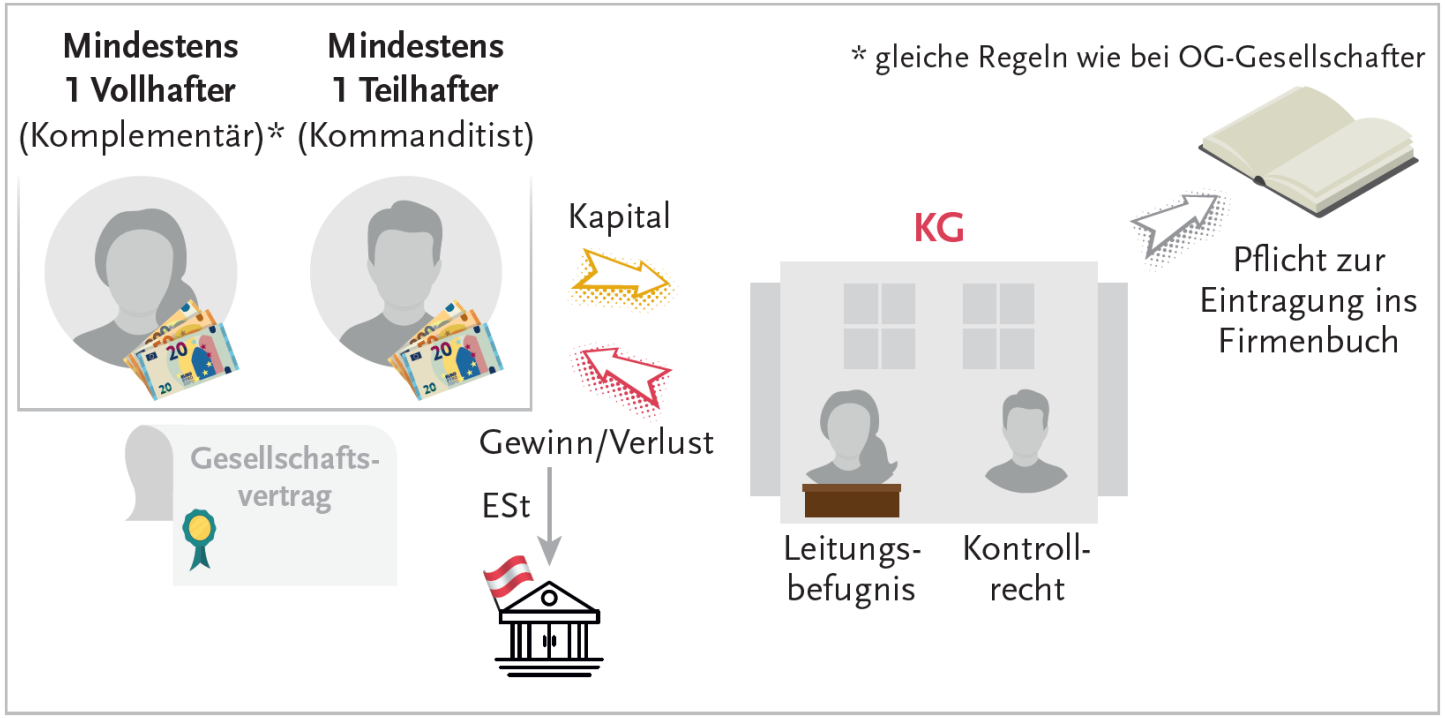


© by TRAUNER Verlag, Linz

Personengesellschaften

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Kommanditgesellschaft (KG)

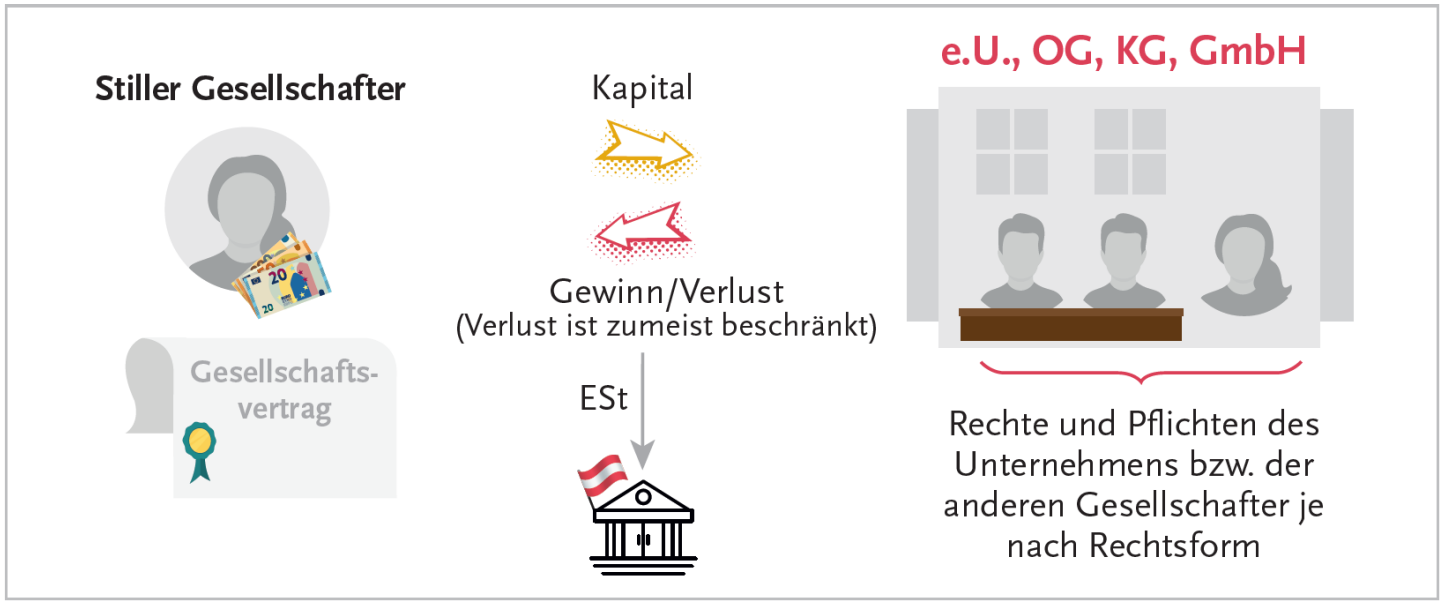


© by TRAUNER Verlag, Linz

Personengesellschaften

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Stille Gesellschaft

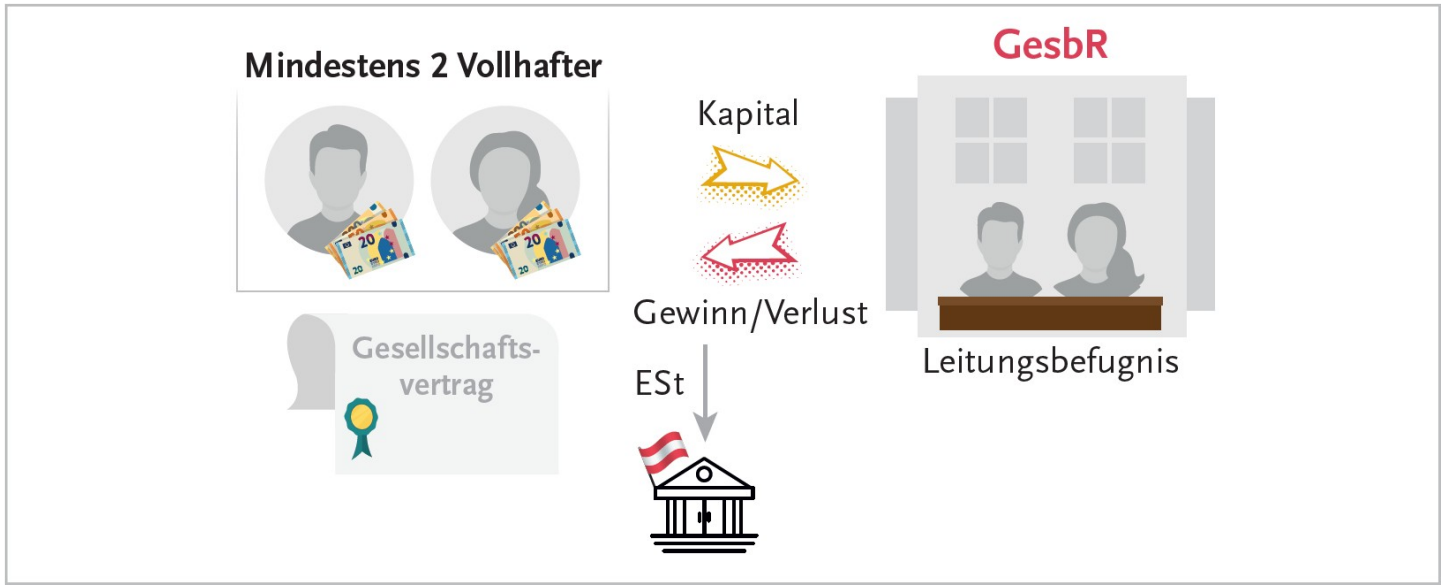


© by TRAUNER Verlag, Linz

Personengesellschaften

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR)

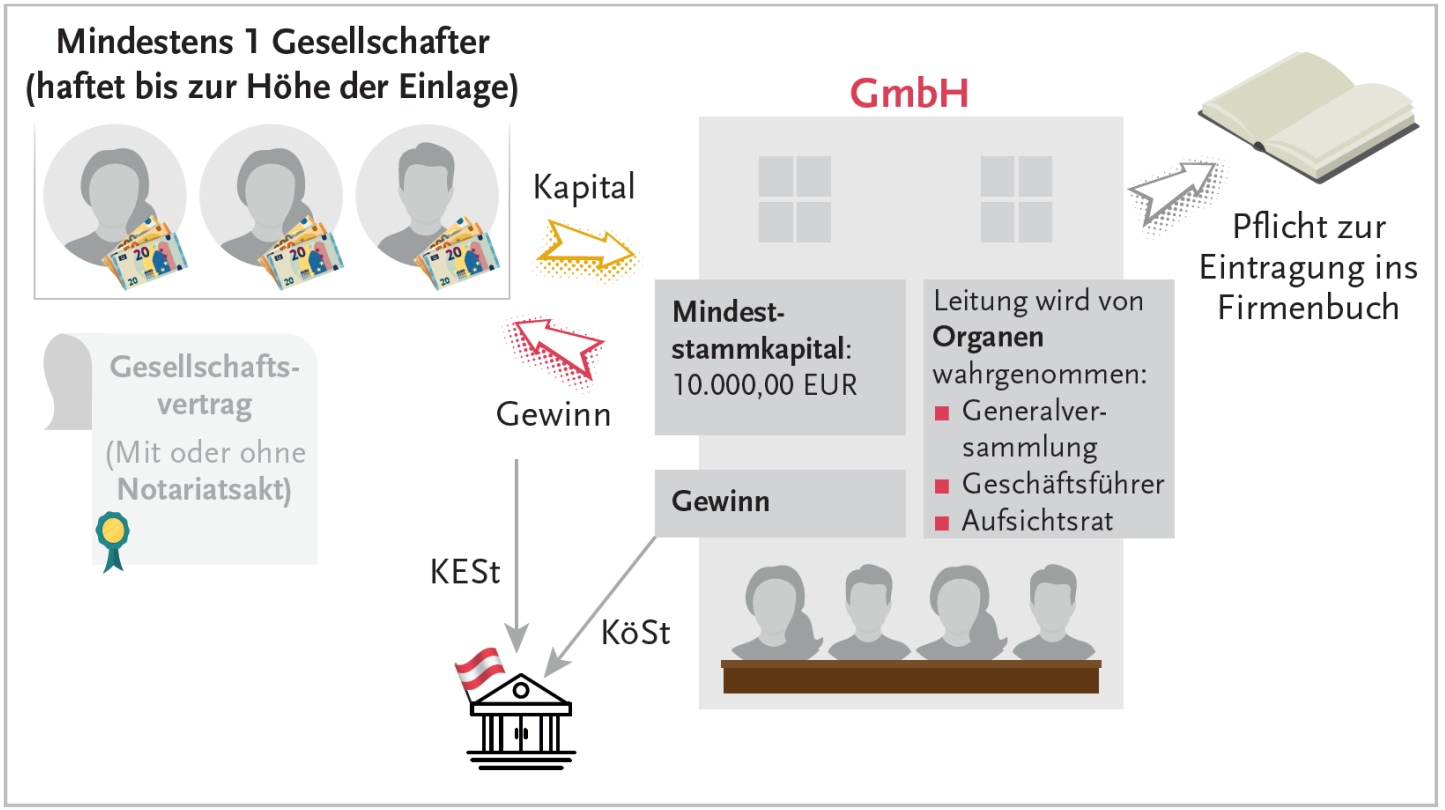


© by TRAUNER Verlag, Linz

Kapitalgesellschaften

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH, GesmbH)



© by TRAUNER Verlag, Linz

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Kapitalgesellschaften

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH, GesmbH)

Leitungsbefugnis

Generalversammlung



- Besteht aus allen Gesellschaftern
- Wird mindestens einmal im Jahr von der Geschäftsführung einberufen
- Stimmrecht hängt von Höhe der Stammeinlagen ab

wählt

bestellt

Aufsichtsrat



- Kontrolle der Geschäftsführung
- Der Aufsichtsrat ist nur unter bestimmten Bedingungen (Stammkapital > 70.000,00 EUR und > 50 Gesellschafter oder >300 Mitarbeiter/innen) verpflichtend einzurichten

kontrolliert

Geschäftsführer/in



- Mindestens eine natürliche Person
- Aufgaben:
  - Unternehmensleitung und -vertretung
  - Berichterstattung an den Aufsichtsrat
  - Aufstellung des Jahres-abschlusses
  - Einberufung der Gene-ralversammlung

© by TRAUNER Verlag, Linz

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Kapitalgesellschaften

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH, GesmbH)

Vor- und Nachteile der GmbH

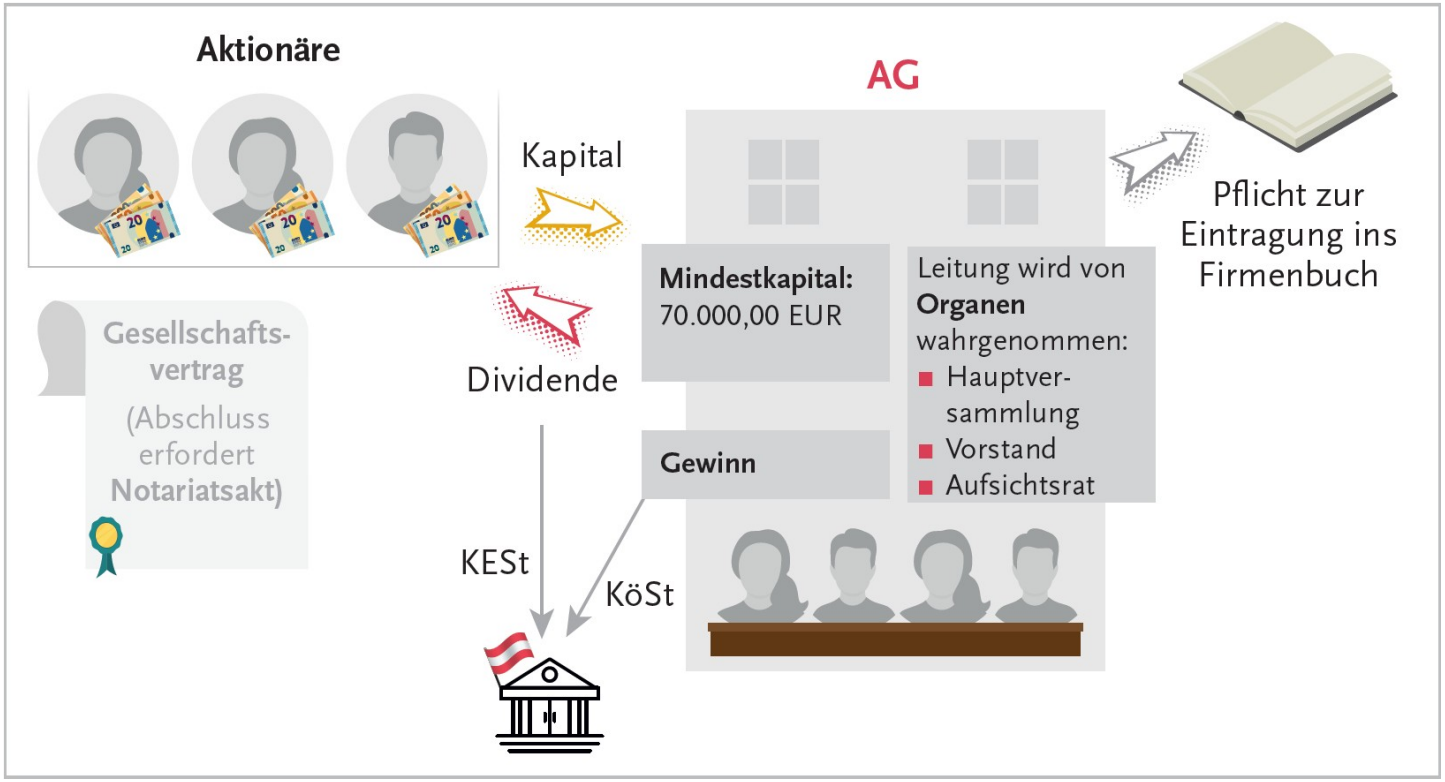
Vorteile	Nachteile
■ Haftung der Gesellschafter ist auf ihre Stammeinlage beschränkt ■ Gründung durch eine Person möglich ■ Reine Kapitalgeber unterliegen keinem Wettbewerbsverbot ■ Bei hohen Gewinnen günstigere Besteuerung (44,175 %) im Vergleich zur Einkommensteuer (55 %)	■ Hohe Gründungskosten (v. a. bei traditioneller Gründung) ■ Aufwendige Gründung ■ Immer Bilanzierungspflicht ■ Kreditfähigkeit ist bei kleinen GmbHs begrenzt ■ Für Geschäftsführer gilt das Wettbewerbsverbot

© by TRAUNER Verlag, Linz

Kapitalgesellschaften

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Aktiengesellschaft (AG)



© by TRAUNER Verlag, Linz

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Kapitalgesellschaften

Aktiengesellschaft (AG)

Ordentliche Hauptversammlung



- Treffen aller Aktionäre zur Ausübung ihres Stimmrechts
- Wird mindestens einmal im Jahr vom Vorstand einberufen
- Entscheidungen:
  - Wahl des Aufsichtsrats für maximal vier Jahre,
  - Abstimmung über Vorstandsvorschlag zur Dividende,
  - Genehmigung von Kapitalerhöhungen und
  - Wahl des Abschlussprüfers.
- Bei dringenden oder weitreichenden Entscheidungen kann eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen werden.

wählt

beruft ein

© by TRAUNER Verlag, Linz

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Kapitalgesellschaften

Aktiengesellschaft (AG)

Aufsichtsrat



- Kontrollorgan
- Setzt sich aus 3–20 Mitglie-dern zusam-men, davon muss ein Drittel im Unternehmen arbeiten
- Aufgaben:
  - Bestellung des Vorstan-des für maximal fünf Jahre
  - Kontrolle des Vorstandes
  - Abberufung des Vorstandes

berichtet

bestellt und kontrolliert

Vorstand



- Mindestens eine natürliche Person
- Aufgaben:
  - Unternehmensleitung und -vertretung
  - Aufstellung und Ver-öffentlichung des Jahres-abschlusses
  - Vorschlag über Höhe der Dividende
  - Einberufung der ordentli-chen Hauptversammlung
  - Berichterstattung an den Aufsichtsrat

© by TRAUNER Verlag, Linz

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Kapitalgesellschaften

Flexible Kapitalgesellschaft (FlexKapG)

Die **Flexible Kapitalgesellschaft** vereint Elemente aus GmbH und AG und soll Unternehmensbeteiligungen erleichtern.

Vor- und Nachteile der FlexKapG

Vorteile	Nachteile
■ Beschränkte Haftung der Gesell-schafter ■ Attraktive Mitarbeiterbeteiligung durch Unternehmenswert-Anteile	■ Kreditfähigkeit ist durch geringe Eigenkapital- und Haftungsbasis begrenzt ■ Immer Bilanzierungspflicht

© by TRAUNER Verlag, Linz

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Mischformen und sonstige Gesellschaftsformen

GmbH & Co KG

GmbH Übernimmt die Funktion des Komplementärs (juristische Person)	+	**Gesellschafter** Übernehmen die Funktion des Kommanditisten (natürliche Person)	=	**GmbH & Co KG**

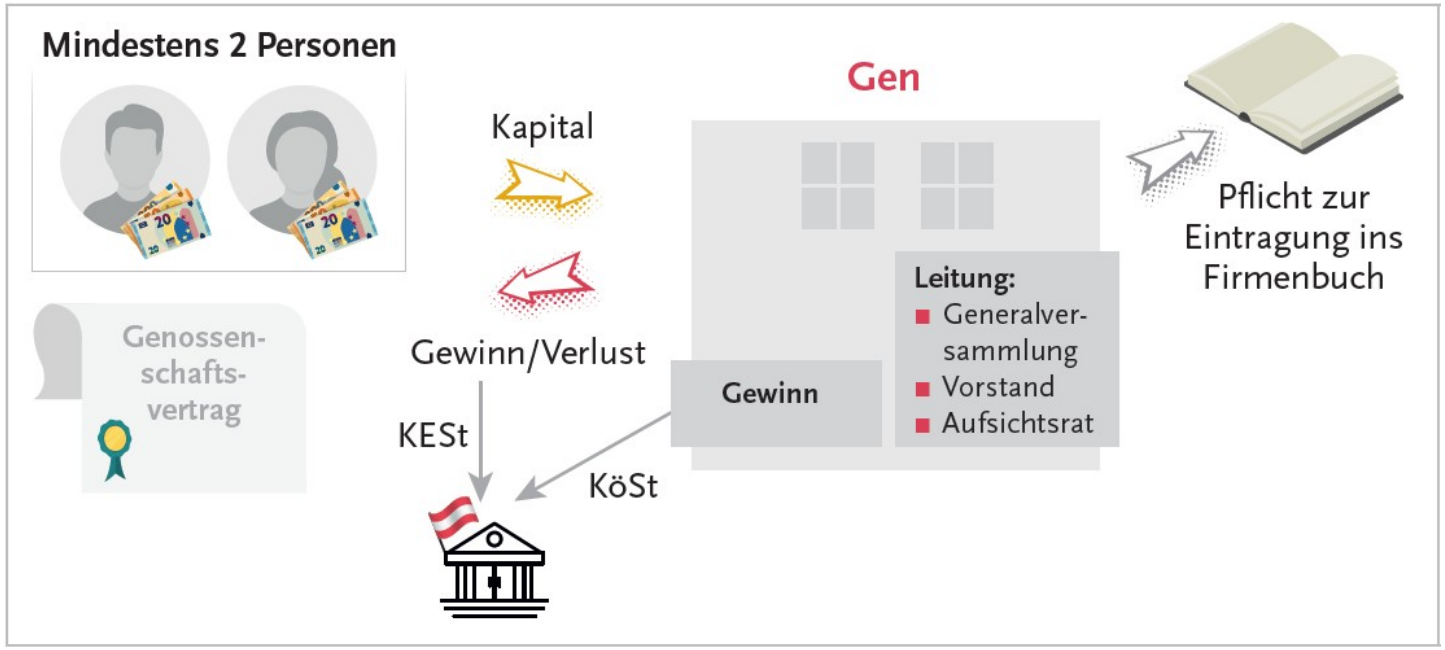


© by TRAUNER Verlag, Linz

Mischformen und sonstige Gesellschaftsformen

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Sonderform: Genossenschaften (Gen)



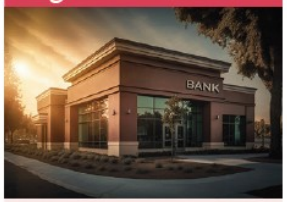
© by TRAUNER Verlag, Linz

- Kriterien für die Wahl der Rechtsform
- Rechtsformen im Überblick
- Einzel-unternehmen
- Personen-gesellschaften
- Kapitalgesell-schaften
- Mischformen und sonstige Gesellschafts-formen

Mischformen und sonstige Gesellschaftsformen

Sonderform: Genossenschaften (Gen)

Arten von Genossenschaften

Einkaufs-genossenschaft	Verkaufs-genossenschaft	Nutzungs-genossenschaft	Kredit-genossenschaft	Baugenossenschaft
				
Waren werden in großen Mengen eingekauft und an die Mitglieder (z. B. Händler) weitergegeben	Erzeugnisse der Mitglieder werden durch eine gemeinsame Verkaufsstelle verkauft	Mitglieder nutzen Produktionsmittel (z. B. Gebäude, Boden, Maschinen) gemeinsam	Kreditinstitute, die als Genossenschaft geführt werden. Sie gewähren Kredite und führen Bankgeschäfte durch	Sie bauen Wohnhäuser und vermieten bzw. verkaufen diese an Bürger, deren Einkommen unter einer bestimmten Grenze liegt
Beispiel BÄKO – ÖSTERREICH e. Gen. Linz	**Beispiel** Raiffeisen-Lagerhaus Hollabrunn-Horn e. Gen.	**Beispiel** Landwirtschaftliche Maschinennutzungsgenossenschaft Seewinkel e. Gen.	**Beispiel** Volksbank Vorarlberg e. Gen.	**Beispiel** Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Kriegerheimstätten

© by TRAUNER Verlag, Linz